副　本

令和７年（ワ）第３１５００号　原状回復請求事件

原　告　山川　奈々

被　告　小林　泰明

２０２６（令和８）年２月２４日

準備書面（１）

東京地方裁判所民事第４部はＢ係　御中

被告訴訟代理人

弁護士　　舩尾　徹

弁護士　　向井　香織

原告第１準備書面及び第２準備書面に対し、第２準備書面の法的整理に沿って、必要な範囲で認否・反論しつつ、答弁書の主張を補充する。

記

第１　被告の主張

原告は、「表意者」である原告が「法律行為の基礎とした事情」（民法９５条１項２号）について、①リモート対応が可能であること、②講師陣に対し本件事業譲渡契約締結後すぐに事業譲渡の事実を報告すること、③講師陣には税金の滞納や二重契約、人前で激高する癖などの問題がないこと、を挙げる。

しかし、①～③の事情はいずれも、被告が原告に説明した事情の域にとど

まるものであり、「錯誤が法律行為の目的および取引上の社会通念に照らして重要なものであること」（民法９５条１項柱書）に該当しない。また、①については、そもそも被告は原告に対し十分に説明を行った事情であり、原告は何ら「錯誤」に陥っていない。

第２　各①～③の事情について

１　リモート対応について（①）

まず、一般的に、塾の事業譲渡の本質的内容は、その事業を構成する人的・物的組織である生徒数、講師体制、教室の立地、売上・利益等の営業基盤等であるところ、リモート対応の可否それ自体は、もとより原告の主観的な都合・願望にとどまる事情であり、事業譲渡そのものの本質的内容に含まれない。また、「TRANBI」掲載の募集要項及び 2023 年 2 月 13 日付本件事業譲渡契約書においても、リモート対応の可否に関する記載はないし（甲１、甲４）、原・被告間において、塾の事業運営上すべてがリモート対応可能であることを合意したことも、事業譲渡契約の条件としたこともない。

また、契約締結に至る過程において、被告は、原告からリモート対応可能か質問を受けた際に、リモート対応の個別・具体的な可否について説明を行っている。その際、塾の事業運営上、そのすべてにわたって完全リモート対応が可能である旨の説明は一切していない。むしろ、被告は、原告に対し、本件事業運営の任に就く塾長として、生徒の学習・進路指導面談、新規問い合わせ（体験授業の対応）、講師が休んだ際の代行授業の担当、夏期・春期講習期間の対応、講師陣の給与計算（当時、出勤簿は手動のタイムカード式

のため、給与計算には出社して確認する必要があり）等については、塾長自ら出勤して直接に対応しなければならないことからリモート対応が難しいこと、また被告は週５勤務で対応していたこと等々からしても、どこまでリモート対応可能であるかは実際に行ってみないと分からない点が多いこと、講師・生徒・生徒の親の反応や影響等については予想できないこと等について、繰り返し説明しており、原告もその旨理解していた（乙５、乙６）。

さらに、上記やり取りにおいて、原告は、被告に対し、事業譲渡後の初めのうちは塾の実態を知るためにも、出社するつもりである等を述べていた。なお、最初の４ヶ月については、高野氏が春期講習明けに退職したことにより、原告は自らの判断と意思にもとづいて、高野氏の代行授業の担当で出社していた可能性が高い。また、リモートに関するシステム導入は原告が独自に行っていたところ、導入時期が遅れるため、「４月は出来る限り塾業にべったりくっつき」（乙７）と述べていることから、原告が意図していたシステム導入の遅れに伴い、出社していた可能性が高い。以上の、代行授業のための出社によってリモート対応ができなかったこと、およびシステム導入による事情にもとづくリモート対応が遅れたことは、原告自身の判断と意思によって決定されていたのであって、本件事業譲渡契約上の錯誤の問題ではない。

したがって、本件事業譲渡契約において、リモート対応の可否は、本件事業譲渡の「法律行為の目的および取引上の社会通念に照らして重要なもの」には該当しないし、被告は本件事業運営上、塾長となる原告がすべてにわたってリモート対応ができない可能性を十分説明し、原告もこれを認識して契約締結を行ったのであるから、「錯誤」には該当しない。

2　「事業譲渡の事実について、本件事業譲渡契約締結後すぐに、講師陣に対し報告すること」について（②）

まず、２０２３年２月２３日、原告と被告は、原告が被告に対し、同年４月１日に原告が営む教育塾事業を譲渡し、被告がこれを譲り受ける旨の事業譲渡契約を締結した（以下「本件事業譲渡契約」という。）。その後、本件事業譲渡日（４月１日）までの間、原・被告は、本件事業譲渡を円滑に進めるため、①本件事業譲渡日前には、講師らに対し、事業譲渡を行う予定である旨報告しないこと、②講師らに対しては、被告が当面休業するので原告に事業経営をお願いする旨説明すること、について合意した。

錯誤取消しにおいては、その錯誤が「法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものである」こと（民法９５条１項柱書）が必要であるところ、これは、錯誤がなかったならば当該意思表示をしなかったであろうという意味に理解される。原告は、本件事業譲渡契約後、「事業譲渡前に講師陣に報告しないこと」を上記の通り認識した上で、本件事業譲渡契約の履行に向けて動いているのであるから、「事業譲渡の事実について、本件事業譲渡契約締結後すぐに講師陣に対し報告すること」が本件事業譲渡契約締結の基礎となる重要な事実となっていたものではない。

また、答弁書にて前述の通り、原告は、事業譲渡の時期が春期講習明け（４月８日頃）より遅くなってしまったことに対して、「事業譲渡を無効にするつもりはありません」「単純に伝え方やタイミングの問題だったのだと認識しています」等と述べており（乙４）、原告の主観的事情としても、事業譲渡の報告時期に関する齟齬が、「法律行為の目的および取引上の社会通念に

照らして重要なもの」には該当しない。

さらに、答弁書にて前述の通り、原・被告間では春期講習明け（４月８日頃）には本件事業譲渡について事後的に説明する方向で話を進めていたが、４月１日、被告は原告から高野氏が激高した旨の連絡を受け、事業譲渡の事実を今伝えると講師陣に余計な不安を与えかねないと判断し、落ち着いた頃に連絡しようと考えた。そのような折、原告から事業譲渡の事実を報告しているか状況確認の連絡を受けたため、５月２２日頃、被告は講師陣に対し、個別に事業譲渡の事実を報告するに至った（甲５）。

したがって、本件事業譲渡契約において、「事業譲渡の事実について、本件事業譲渡契約締結後すぐに、講師陣に対し報告すること」は、原・被告間における合意事項でもないし、原告としても報告時期の多少の遅れを重視していないことからすれば、「法律行為の目的および取引上の社会通念に照らして重要なもの」には該当しない。また、原・被告間で講師陣に対する報告時期として想定していた春期講習明け（４月８日頃）から約１ヶ月半後には報告を行っていること、報告が遅れたことには高野氏の一連の経過・事情という正当な理由があること、報告が遅れたことが事業継続に影響を及ぼしていないこと等の契約締結後の事情からしても、錯誤取消しの対象になるような重要な事情とまでは言えない。

３　講師陣に関する情報について（③）

答弁書にて前述の通り、講師陣の税金滞納や二重契約、性格等については、事業譲渡契約上の重要な要素として合意対象事項としていないし、も

とより対象事項とすることもできない。すでに詳述した通り、学習塾の事業譲渡の本質的内容は、その事業を構成する人的・物的組織である生徒数、講師体制、教室の立地、売上・利益等の営業基盤等である。
原告が主張する講師の税金滞納、性格等の事項は、講師のプライベートな個人情報であり、これらは事業譲渡の対象となり得ないものであり、講師が塾生に提供する授業の指導能力（こうした情報であれば、契約上の重要な要素となり得るかもしれないが）とも関係のない情報でもある。
本件にあっては、原告の主張する税金滞納、性格、二重契約が、本件事業譲渡契約締結時に講師の指導能力に問題が生じる要因として存在していて、これらが契約締結後に学習塾としての事業運営が成り立たない事態となって現実化したというものでもない。したがって、これらの事項をもって原告の主張する契約上重要な要素の錯誤があった、とすることはできない。

また、講師がこの塾において継続して勤務するのか、退職をするのかについての事項は、もっぱら講師自身の個人的な事情によって決定されるものであり（退職の自由）、経営者としての被告が本件事業譲渡契約締結時に決定・関与できる情報・事象でもない。もちろん、被告は、原告に対して、事業譲渡契約上、講師が退職しないと保証したものでもないし、保証できるものでもない。講師が勤務を継続するか、退職するかは、講師自身の自己決定によるものであり、さらにこの自己決定は事業譲渡後における塾長である原告と講師との間の具体的な対応・関係のもとで決定される事項である。そこで、被告の事業譲渡の説明が多少遅延したからといって、これをもって講師の退職の理由とすることは退職の経緯を歪曲するものである。本件契約締結後、講師が退職したとしても、その退職の事実経緯と

理由を無視して、原告と被告との事業譲渡契約上の重要な要素の錯誤とすることはできない。

なお、原告第１準備書面第２の２（１）に関し、中氏の契約書（甲１５、１６）について、いずれも平成２９（2017）年７月２０日付ではあるが、実際には甲１６は平成３０（2018）年以降に作成したものである。甲１５と甲１６では、「就業場所」「業務内容」「就業時間」「給与／講師料」「その他特記事項」について記載内容が若干異なっているところ、「業務内容」記載の「おとなの文章講座教師」については、平成２９年には実施されていないため、平成２９（2017）年７月２０日当時に作成することはあり得ない。平成３０（2018）年以降、被告は、中氏からの申し出を受け、業務委託契約に変更するに至ったのであり、その際、日付を契約締結当初と同日にして欲しいと言われたことから、甲１６が作成された。

第３　原告準備書面２に対する認否

１　同第１・１「原告が本契約をするにあたり考慮した事情に錯誤があり、かかる錯誤に基づいて原告が本契約を締結したこと」について

同（１）は否認する。

同（２）の第１文は否認する。同第２文のうち、事業譲渡の事実について、事業譲渡後すぐに講師陣に伝えられていなかったことは認め、その余は否認する。

同（３）のうち「TRANBI」の記載及び被告が甲２のメールを送信したことは認め、その余は否認する。

同（4）のうち本契約を締結したことは認め、その余は否認する。

2　同2「本契約締結にあたり考慮した事情が本契約の基礎とされていることが表示されたこと」について

同第1段落は、否認する。

同第2段落は、否認する。塾の事業譲渡において、各講師の能力は契約締結の当然の前提となり得るが、講師が仕事を継続することは各講師の退職の自由があるため当然の前提とはならない。

3　同3「原告の錯誤が社会通念に照らして重要であること」について

否認ないし争う。「社会通念に照らして重要なもの」に該当しないことは、前記1～3にて上述の通りである。

4　同4「小括」について

争う。

以上

令和７年（ワ）第３１５００号　　原状回復請求事件
原　告　　山川　奈々
被　告　　小林　泰明

証　拠　説　明　書
（乙５～７）

令和８年２月２４日

東京地方裁判所　民事第４部はB係　　御中

被告訴訟代理人
弁護士　　舩　尾　　徹
弁護士　　向　井　　香　織

乙号証	標　　目 (原本･写しの別)		作　成 年月日	作成者	立　証　趣　旨
5	メール	写	2022/12/12 ～12/13	原告・被告	本件事業譲渡契約前において、被告は原告に対し、完全リモート対応が可能であるとの説明は一切していないこと、むしろ、リモート対応が難しい部分があることや講師・生徒・生徒の親の反応について予想できないこと等について、事前に説明していること等。
6	メール	写	2023/1/7	原告・被告	本件事業譲渡契約前において、被告は原告に対し、完全リモート対応が可能であるとの説明は一切していないこと、むしろ、リモート対応が難しい部分があることや講師・生徒・生徒の親の反応について予想できないこと等について、事前に説明していること等。
7	メール	写	2023/3/18	原告・被告	原告が独自で対応していたリモートシステムの導入が遅れている関係で、本件事業譲渡以前、原告は被告に対し、４月は塾業に専念し出社する旨の意向を示していたこと等。

YAHOO! JAPAN メール

乙第５号証

From　個別指導・少人数集団塾　西馬込学習教室
To　山川奈々
日時　2022/12/13 火曜日 23:26

Re: Re: Re: Re: Re: Re: 西馬込学習教室の小林と申します。

山川さま

ご連絡有難うございます。
こちらこそご来室有難うございました。
私もいろいろイメージできてよかったです。

1.できれば講師だけの日（事務員もなし）は週1.2（今は生徒少ない火・水・土のどこかにしてます）にした方がいいとは思います。
ちなみに授業中は事務給は払ってません。授業外の時間だけ事務給払ってます。ほぼ来客はこないですし、電話とライン対応は遠隔で私がするので。
なので１週間山川さんが居ない時は週4～5日、16：00～21：40ほどで事務お願いした方がかもしれません。
山川さんが早く帰る時はカギ閉めだけ（20：10以降帰宅）なら講師にお願いすれば特に事務お願いしなくていい気がします。

2.理想を言えば16：00～21：40ですが。最初は17：00～、帰りは～20：10まででもいいかもしれません。※20：00～の生徒がきちんと来るかだけ確認する。
16：00～17：00と20：10～21：40は講師に鍵開けとカギ閉め留守番をお願いすることもできると思います。

3.本当に山川さんはアクティブですね。譲渡してしまえばもう全ては山川さんのものですし、
譲渡後に私がとやかく言うつもりは一切ありませんので、不動産屋（オーナー）がOKなら全然山川さん好きにしちゃってください苦笑
私が出てくるのは受動的に山川さんから何か相談あった時だけにしようと思ってます。

1.2に関して私も山川さんがある程度居なくても全然やれる、大丈夫だとは考えてはいます。ただ一方で無責任な言い方ですが、
私はほぼ週5で居たので、実際やってみないと講師と親御さん生徒がどういった反応、影響があるかはあくまで推測の域にはなってはしまうんです。。。
そこは認識しておいてもらえる助かります。

動画撮ってみました。容量上2回に分けて添付します。

ご検討宜しくお願い致します。

小林

> ----- Original Message -----
>
> **From:** "山川奈々" <nanayamax82@gmail.com>
> **To:** "個別指導・少人数集団塾 西馬込学習教室" <nekyositsu@yahoo.co.jp>
> **Date:** 2022/12/12 月 16:01
> **Subject:** Re: Re: Re: Re: Re: 西馬込学習教室の小林と申します。
>
> 小林様

お世話になっております。
金曜日はありがとうございました。

実際の塾を確認させていただいたお陰で、事業内容に加えて日々のオペレーションも把握できました。

前向きに検討させていただこうと思っております。
また今月中に結論をださせていただくために、３点か追加で教えていただきたいことがございます。

１．事務員の必要労働時間数

私が東京にいない、いたとしても実際遅い時間に塾にいるのは難しいため、
事務員を置くことになると思いますが、（９年間塾生だった生徒さん）
だいたい、週のうち何日そして何時間いてもらう必要がでてくるイメージでしょうか？？

午後４時に塾をオープンするにして、その時間に来てもらって何時までいる形になるでしょうか？？

２．私が現場にいる必要時間数

また、最低私がいないといけない時間数はどれくらいでしょうか？
小林さんの経験から感覚で大丈夫です。
お伝えしたように、浜松東京への移動は楽なので、必要なときは翌日対応が出来ます。

３．最後の質問で、今までお話してこなかったのですが、

私はもともと不動産会社を経営していたのですが、改めて東京で不動産会社を設立しようと思っております。
とはいっても、実際には紹介ベースのみで仲介業をする形なので、お客さんを招き入れたり広告を打ったりすることはないです。
ただ、不動産会社を設立するために、事務所の住所を設定する必要があるので、
私が事業を買収させていただいた場合、教室をその事務所として設定させていただく可能性がでてくるかもしれません。

ここに関しては、不動産仲介会社及びオーナー様の承諾が必要になってきますが、
小林様の立場からそういったことは許容範囲でしょうか？
（便宜上、２階の個室の一つを利用するということになると思います。）

以上になります。

よろしくお願い致します。
山川

2022年12月3日(土) 23:13 個別指導・少人数集団塾　西馬込学習教室 <nekyositsu@yahoo.co.jp>:
山川さま

お返事有り難うございます。

祝日は以前働いてた塾は開けてたんですが、結局ほとんどの生徒が別日に振り替えちゃう状況で講師も出勤したくないし、それなら開けない方がいいのでは？？とずっと思ってましたよ。年末年始やお盆GWしかり。

賃貸契約の件なそう言ってもらえるとなんだか恐縮です。
譲渡先に取っても3月の方がいいに決まってますもんね。

それでは来週金曜お待ちしております。

YAHOO! JAPAN メール

乙第６号証

From　個別指導・少人数集団塾　西馬込学習教室
To　山川奈々
日時　2023/01/07 土曜日 16:31

Re: Re: 西馬込学習教室の小林と申します。

山川さま

お返事有難うございます。

何度も申し訳ないのですが、先方さん相当悩んでいるようで

もう少し時間を欲しいと連絡頂戴しました。

１番最初に意向表明もらった山川さんには申し訳ないです。

Facebook楽しく拝見させて頂きました。

改めてすごい方と交渉してるんだなぁと経歴に驚いてしまいました。

不動産業も初めてだったなんて。。。

思ったらすぐ行動にうつす姿勢パワフルで素晴らしいですね。

私は腰が重いので頭が下がります。
山川さんのお子様、教育関してのお考えも分かりました。

私の方も今のうちにというのもなんですが、

少し伝えたい、伺いたいことがあります。

・意向表明を頂いたメールで塾に出勤するのが

隔週で２日と書かれていたのですが、

そうなると月に４日だけ出勤するということですか？

・今、冬期講習やってて思うのが、やはり講習時は12：30～21：20と長丁場でいつもとは毎コマ来る生徒が違うので、出来れば常に誰かいた方がいいのかなぁとは思いました。

時間割を配布して徹底していますが、それでも来ない子、忘れる子も多々おりますし、

来てもどの先生のところで授業するか分からず
マゴマゴする子もいます。春と冬はまだ10日間だから何とかなるかもしれませんが、
夏期講習は27日間とかあるんで、事務アルバイトだけで回すのはかなりきついので
もっと山川さんが出勤しないと厳しい気がしました。そのあたり大丈夫そうですか？

・それと偶然にも年末年始に社会人の方から講師応募（塾講師japan）がありました。

最寄り駅が後楽園で33歳予備校講師をされているそうです。

ついでにメールで[教室運営にも興味ありますか？]と聞いたところ

興味あるということでした。希望は週３ではありますが、山川さん不在時に

軸になりえる方かなぁと感じました。

宜しくお願い致します。

小林

YAHOO! JAPAN メール

乙第７号証

From　山川奈々
発信元　gmail.com
To　個別指導・少人数集団塾　西馬込学習教室
日時　2023/03/18 土曜日 23:41

Re: お疲れ様です。

小林さん

お疲れ様です。
返信遅くなってしまってすいません。

後藤さんの給与が他の講師と比べて低いというわけではなくて、これからお願いする業務や責任に対して今後対価をお支払い出来るようにしたいという意図でした。
長く勤務してくださってる講師の方々には引き続き敬意を持って接していきたいと考えています。

システム導入することで、運営者含め講師や保護者の日々の業務が大幅に変り、通塾している保護者さんとの公式ラインでのやりとりは基本なくなり、また振替方法も変わります。
なので現状での方法での試行はあまり意味がないと思っています。

本来であればそのシステム導入してからのリモート対応の試行するのがベストですが、システム導入自体が春期講習中になりそうです。

ご心配おかけした状態でのスタートになってしまい恐縮ですが、4月は出来る限り塾業にべったりくっつき講師の方々との連絡を密にして、トラブルのないように進めるようにしますのでご理解頂ければなと思います。

私の中にある計画を小林さんに詳細にお伝えしてなかったので、ここにきてご心配をおかけする形になりすいません。後藤さんと打合せをしてどんな形でやっていくか話を進めており、ただまだ確定していない部分もあり講師全体に案内するのが遅くなってしまっています。文面での案内とは別に春期講習で直接個別に説明する予定です。

結論としては、リモート試行はせず、公式ラインに関しては本日のように私に適宜投げてくれたら私として助かります。

次回塾に行くまでにシステム導入や保護者や講師向けに案内する体制作りに時間を全振りしたいので、イラレ作成も今回は遠慮させてもらえると有難いです。

よろしくお願いします。
山川

iPhoneから送信

> 2023/03/18 11:42、個別指導・少人数集団塾　西馬込学習教室 <nekyositsu@yahoo.co.jp>のメール:
>
> 山川さん
>